

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים :	חברי הכנסת	עמית הלוי	יצחק פינדרוס
		אושר שקלים	יולי יואל אדלשטיין
		קטי קטרין שטרית	אביחי אברהם בוארון
		חוה אתי עטייה	דן אילוז
		יוסף טייב	אריאל קלנר
		אברהם בצלאל	אליהו ברוכי
		ינון אזולאי	משה רוט
		מישל בוסקילה	יצחק קרויזר
		סימון מושיאשוילי	לימור סון הר מלך
		יונתן מישרקי	אלמוג כהן
		שלום דנינו	משה סולומון
		ניסים ואטורי	עודד פורר
		אליהו רביבו	איתמר בן גביר
		גלית דיסטל אטבריאן	יצחק שמעון וסרלאוף
		מיכל מרים וולדיגר	ארז מלול
		אופיר כץ	אביגדור ליברמן
		דוד ביטן	יבגני סובה
		ששון ששי גואטה	יוליה מלינובסקי
		עפיק עבד	שרון ניר
		משה פסל	צביקה פוגל
		צגה מלקו	אוהד טל
		טלי גוטליב	שמחה רוטמן
		משה סעדה	עמיחי אליהו
		בועז ביסמוט	עידן רול
		חנוך דב מלביצקי	מתן כהנא
		אלי דלל	

5507/25/פ

הצעת חוק איסור שהייה ושיבה בישראל שלא כדין (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2025

תיקון חוק 1. בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022¹, אחרי סעיף האזרחות והכניסה 11 יבוא : לישראל (הוראת שעה)

"איסור שהייה 11א. (א) שר הפנים לא ייתן היתר לשהייה בישראל

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

או רישיון לישיבה בישראל, לתושב האזור או לבן משפחתו, לפי סעיפים 4 עד 8 או 15, אם תושב האזור הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור.

(ב) מפקד האזור לא ייתן היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור או רישיון לישיבה בישראל לתושב האזור או לבן משפחתו או לכל מבקש שאינו תושב האזור, אם תושב האזור או מבקש כאמור הורשע במעשה טרור או אם הוא פעיל טרור.

(ג) אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לצמצם את שיקול הדעת המוקנה בחוק לשר הפנים או למפקד האזור בכל הנוגע למתן היתרים לשהייה בישראל או רישיונות לישיבה בישראל, לפי העניין, למי שלא הורשע במעשה טרור, למי שאינם פעילי טרור או למי שאינם בני משפחה של מורשעי טרור או פעילי טרור.

(ד) בסעיף זה –

”בן משפחה” – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1) לעניין מתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל – הורה, בן זוג, ילד, אח, אחות, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד, אחיין או אחיינית, לרבות בני משפחה כאמור שהם שלובים;

(2) לעניין חידוש היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל – הורה, בן זוג, ילד, אח או אחות, לרבות בני משפחה כאמור שהם שלובים;

”מעשה טרור” – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור התשע”ו–2016²;

² ס”ח התשע”ו, עמ’ 898.

"פעיל טרור" – כהגדרתו בחוק להקפאת כספים
ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור
מהכספים המועברים אליה מממשלת
ישראל, התשע"ח–2018.³

תיקון חוק הכניסה 2. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952⁴ –
לישראל

(1) בסעיף 12 –

(א) האמור בו יסומן "(א)", ובסופו יבוא "ולעניין עבירה לפי
פסקאות (1) או (3) אם נכנס לישראל מהאזור או דרך האזור, דינו –
מאסר שנתיים ולא פחות מרבע העונש המרבי שנקבע לעבירה.";
(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) סיפה, יצווה
בית המשפט, נוסף על כל עונש, על אחד או יותר מאלה, אלא אם
כן סבר שלא לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו:

(1) הטלת קנס בסכום שלא יפחת מ-10,000 שקלים
חדשים ולא יעלה על 40,000 שקלים חדשים;

(2) חילוט רכוש של הנידון שנתפס בהתאם להוראות
סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי; לעניין סמכות
התפיסה לפי סעיף 32 האמור – יראו כסף מזומן שנמצא
על חשוד בעבירה כאמור ברישה, בנסיבות המפורטות בו,
כשכר שניתן בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה,
אלא אם כן הוכח אחרת.

(ג) מי שנכנס לישראל מהאזור או דרך האזור בניגוד לחוק,
או מפר תנאי מהתנאים שנקבעו באשרתו או ברישיון לישיבה
שנתנו לו לפי חוק זה, לא יקבל היתר לשהייה בישראל או רישיון
לישיבה בישראל לפי חוק זה או לפי תחיקת הביטחון במשך עשר
שנים, אלא אם כן סבר שר הפנים או מפקד האזור, לפי העניין,
כי יש לתת לו היתר או רישיון כאמור מטעמים מיוחדים.";

(2) בסעיף 1א12, בכל מקום, במקום "12(1)" יבוא "12(א)(1)".

³ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.
⁴ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

דברי הסבר

ביום י"ב באדר ב' התשפ"ב (15 במרץ 2022) נחקק חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022 (להלן – החוק), הקובע הסדרים הדומים לאלה שנקבעו בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג–2003 (להלן – החוק הקודם), שנחקק בימי האינתיפאדה השנייה, והוארך מזמן לזמן עד לפקיעתו ביום ו' בתמוז התשפ"א (16 ביוני 2021).

החוק קובע איסור כללי בדבר מתן אזרחות, רישיונות לישיבה בישראל והיתרים לשהייה בישראל בידי שר הפנים במקרים של איחוד משפחות בין אזרחי ישראל לתושבי יהודה והשומרון (להלן – האזור), ובשעתו גם לתושבי חבל עזה, ובין אזרחי ישראל לתושבים או אזרחים של מדינות אויב – איראן, לבנון, סוריה ועיראק.

עם זאת, בחוק קבועים חריגים וסייגים לאיסור הכללי האמור אשר מכוחם אפשר בתנאים מסוימים לתת היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל לבני זוג שהם תושבי האזור, לקטינים תושבי האזור לצורך מניעת הפרדתם מהוריהם שהילדים נמצאים בחזקתם, במקרים הומניטריים מיוחדים ולמטרת טיפול רפואי, עבודה או מטרה זמנית.

לפי החוק, היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל לא יינתן לתושב האזור אם יש מניעה ביטחונית לכך, על פי חוות דעת של גורמי הביטחון המוסמכים שלפיה המבקש או בן משפחתו עלולים להוות סיכון ביטחוני למדינת ישראל.

לאורך השנים הוגשו כמה עתירות כנגד החוק הקודם והחוק, בין השאר בטענות לפגיעה בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון. עתירות כנגד החוק הקודם נדחו (ר' למשל בג"ץ 7052/03 **עדאלה** – **המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים**, פ"ד סא(2) 202 (2006), בג"ץ 466/07 **גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה**, פ"ד סה(2) 44 (2012)), וכיום תלויות ועומדות עתירות כנגד החוק (ר' למשל בג"ץ 1777/22, 2741/22 – **עדאלה**, **אבו טאלב ואח' נ' הכנסת ואח'**).

בפרשת סווסאן עליאן, שפסיקה בעניינה ניתנה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (עמ"נ (ים) 9143-10-22 **סווסאן עליאן ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה**, ניתן ביום כ"ב בניסן התשפ"ג (13 באפריל 2023)), דן בית המשפט בשאלה אם לשר הפנים יש סמכות לשקול שיקולי הרתעה כלליים מכוח סעיף המניעה הביטחונית שבחוק. באותה פרשה נקבע כי אם המדינה סבורה שבמסגרת שיקולי המניעה הביטחונית יש לאפשר גם מתן משקל לשיקולי הרתעה כלליים, עליה לפעול לתיקון סעיף המניעה הביטחונית הקבוע בחוק ולעגן שיקולים אלו במפורש.

באותה פרשה צוין כי שיקולי הרתעה כלליים אינם נוגעים בהכרח למערערים. זאת, הן משום שלא נשקף מהם או מבני משפחתם סיכון ביטחוני ישיר או עקיף, והן משום שספק אם ניתן לשקול שיקולים אלו כלפי מי שאינו נכלל בהגדרה "בן משפחה" של מפגע, שבה נכללים רק בן זוג, הורה, ילד, אח ואחות ובני זוגם. לפיכך, לגבי חלק מהמערערים נדרשת הרחבה של הגדרת הקרבה המשפחתית כדי שאפשר יהיה לשקול לגביהם שיקולים אלו.

מוצע אפוא לקבוע כי שר הפנים או מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור (להלן – מפקד האזור), לפי העניין, לא ייתן היתר לשהייה בישראל ולא יחדש רישיון לישיבה בישראל למבקש שהוא בן משפחה של פעיל טרור או של מי שהורשע במעשה טרור. לעמדת המציע, יש באמור כדי לתת ביטוי ולעגן את שיקולי ההרתעה הכלליים בחוק, ולא תידרש בחינה פרטנית לגבי קרוב משפחה של מי שהורשע במעשה טרור או

שהוא פעיל טרור. לעניין זה מוצע להבהיר כי יישמר שיקול הדעת המוקנה בחוק לשר הפנים או למפקד האזור בכל הנוגע למתן היתרים לשהייה בישראל או רישיונות לישיבה בישראל למי שלא הורשעו בביצוע מעשה טרור או למי שאינם פעילי טרור, וכן למי שאינם בני משפחה של מי מאלה.

כמו כן, כדי לצמצם את הפגיעה במי ששוהה בישראל תקופה ממושכת, מוצע לקבוע כי המונח "בן משפחה" יוגדר לפי שלב הגשת הבקשה להיתר או לרישיון כאמור. לעניין בקשה ראשונה, המוגשת ככלל טרם הכניסה לישראל, ההגדרה תהיה רחבה ותכלול מעגלים נוספים, על בסיס התפיסה כי מדובר בבקשה של מי שעדיין לא קנה לעצמו מעמד בישראל או נמצא כבר בהליך של הסדרת מעמדו, ומשכך, הפגיעה בזכות לחיי משפחה תהיה מצומצמת יותר; לעניין חידוש אשרה של אדם שכבר שוהה בישראל ונמצא בהליך להסדרת מעמדו, ההגדרה תהיה מצומצמת ותכלול רק את בני המשפחה הקרובים ביותר (סעיף 1). עוד מוצע להחמיר את הענישה על עבירות של שהייה שלא כדין בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 – כניסה לישראל וישיבה בישראל שלא כדין או הפרת תנאי מהתנאים שנקבעו באשרה או ברישיון לישיבה – אם ביצע אותם מי שנכנס לישראל מהאזור או דרך האזור. מוצע להחמיר את העונש המרבי על עבירות אלו משנת מאסר אחת לשנתיים, ולקבוע עונש מאסר מזערי של חצי שנה (רבע מהעונש המרבי). מלבד עונש המאסר, מוצע לקבוע חובת הטלת קנס על מי שהורשע בעבירות אלו, וכן הסדר חילוט המבוסס על חזקה שלפיה כסף מזומן שנמצא על חשוד בעבירות המבוצעות בנסיבות המפורטות לעיל ייחשב לשכר שניתן בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה, אלא אם כן יוכח אחרת.

לבסוף מוצע לקבוע כי מי שנכנס לישראל מהאזור או דרך האזור בניגוד לחוק, או מפר תנאי מהתנאים שנקבעו באשרתו או ברישיון הישיבה שניתנו לו לפי החוק האמור, לא יקבל היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל במשך עשר שנים, אלא אם כן יסבור שר הפנים או מפקד האזור, לפי העניין, כי יש לתת לו היתר או רישיון כאמור מטעמים מיוחדים (סעיף 2).

בעת המשך הליכי החקיקה, ייבחנו ההסדרים הנוגעים לאיסור שהייה וישיבה בישראל של בני משפחה של מי שהורשע במעשה טרור או שהוא פעיל טרור ותעמוד על היחס שבין עיגונם של שיקולי הרתעה כלליים בחוק והשלכתם על הבחינה הפרטנית הנעשית מכוחו, וכן תדון בבחינת ההסדרים המוצעים והשפעותיהם על הזכות לחיי משפחה וזכויות אחרות, תוך עריכת איזונים מתאימים הנובעים מכך.

כמו כן ייבחנו את הגדרת המונח "כסף מזומן" ותחולתו לעניין מטבע זר, וכן את ההסדר המוצע להגבלת התקופה לאימתן היתר לשהייה בישראל או רישיון לישיבה בישראל לעשר שנים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי (הצעות חוק הכנסת – 1086; הוסרה מסדר היום ביום ה' בשבט התשפ"ה (3 בפברואר 2025)).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ב בשבט התשפ"ה (10.02.2025)